



**P U T U S A N**

Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NORLISA;  
Tempat lahir : Kuala Lumpur;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 12 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : No.16 A Jalan 50 A Selayang Baru Batu Caves  
Selangor Malaysia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (penjaga toko);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
3. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. ZAINAL ARIFIN, SH.,MH. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Lacak yang berkantor di jalan Wonorejo I/27, Manukan Kulon, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 8 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 8 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NORLISA bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum mengimpor narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa NORLISA, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus balon karet yang berisi narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih dengan perincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 58,80 (lima puluh delapan koma delapan puluh) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor seberat 5 (lima) gram dan sisa barang bukti lebih kurang 53,80 (lima puluh tiga koma delapan puluh) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.
    - 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 59,90 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor seberat 5 (lima) gram dan sisa barang bukti lebih kurang 54,90 (lima puluh empat koma sembilan puluh) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Biru Muda dengan Nomor 011-37021592 dan 081615495902;

Halaman 2 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Buku Pasport atas nama NORLISA dengan Nomor A 9249442;

Dikembalikan kepada terdakwa NORLISA

- 1 (satu) Lembar Boarding Pass Oesawat Lion Air Nomor Flight JT0168X tanggal 10 Agustus 2017 an. NORLISA;
- 1 (satu) Lembar Tiket / Kode Booking Nomor WGBBBY an. NORLISA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilya (ex aequo at bono) dan atau putusan yang seringan-ringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa NORLISA pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 09.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Terminal II Kedatangan Internasional bandara Juanda Surabaya Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika adanya informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh salah satu penumpang pesawat Lion Air

Halaman 3 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Penerbangan JT0168X berangkat dari Bandara Kuala Lumpur Malaysia tujuan Bandara Juanda Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 yang mendarat sekira pukul 09.00 wib di Bandara Juanda Surabaya, selanjutnya saksi RISDIANTO (anggota BNNP Jawa Timur) beserta tim dari BNNP Jawa Timur dan saksi PANDHU YUDHA SATRIA serta saksi KATARINA CHOIRUNIL WASILA (keduanya anggota Bea Cukai Juanda) beserta Tim Bea Cukai Bandara Juanda yang saat itu sedang melaksanakan tugas di Bandara Juanda melihat terdakwa NORLISA sebagai salah satu penumpang yang berjalan kaki di Terminal Kedatangan International Bandara Juanda namun dari cara berjalan kakinya terlihat mencurigakan, hingga akhirnya saat terdakwa NORLISA melakukan cek dokumen kedatangan dan dari gerak geriknya terlihat jelas dan saat itu terdakwa NORLISA nampak gugup sehingga menimbulkan kerurigaan pada Petugas BNNP Jawa Timur dan Petugas Bea Cukai Bandara Juanda.

- Bahwa atas dasar kecurigaan tersebut selanjutnya terhadap terdakwa NORLISA langsung dilakukan pemeriksaan mendalam baik secara dokumen maupun secara fisik. Oleh karena terdakwa NORLISA adalah seorang perempuan sehingga pemeriksaan secara fisik terhadap terdakwa NORLISA dilakukan oleh saksi KATARINA CHOIRUNIL WASILA yang merupakan petugas perempuan dari Bea Cukai Bandara Juanda dengan cara membuka celana dalam terdakwa NORLISA kemudian terdakwa NORLISA berdiri sambil membuka kedua kakinya hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning yang berisi kristal putih berhasil keluar dari dalam Lubang vagina/kemaluan terdakwa NORLISA yang kemudian diketahui adalah narkotika jenis sabu dengan berat kotor 58,80 (lima puluh delapan koma delapan puluh) gram. Selanjutnya terdakwa NORLISA juga disuruh duduk jongkok hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda berisi kristal putih juga berhasil keluar dari dalam lubang dubur terdakwa yang juga diketahui sebagai narkotika jenis sabu dengan berat kotor 59,90 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh) gram, dan saat barang bukti tersebut ditunjukkan kepada terdakwa NORLISA diakui kepemilikannya oleh terdakwa NORLISA yang terdakwa masukkan kedalam lubang vagina dan lubang dubur terdakwa dan dibawa dari Malaysia ke Indonesia, sehingga terhadap terdakwa NORLISA langsung dilakukan penangkapan dan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa NORLISA melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya sebelum terdakwa berangkat dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya, terdakwa bertemu dengan SAMSUL alias KACONG (DPO) di Klub Malam di Kuala Lumpur Malaysia dan saat itu terdakwa NORLISA ditawarkan pekerjaan untuk mengantar barang narkoba jenis sabu dari Malaysia kepada penerimanya yang ada di Indonesia yaitu SATUMAN (DPO) dengan perjanjian apabila terdakwa NORLISA berhasil maka akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa NORLISA menyetujui dan menyanggupinya.
- Bahwa kemudian terdakwa ditelepon oleh SATUMAN (DPO) dengan inti pembicaraan tentang pembahasan perjalanan terdakwa NORLISA ke Indonesia dengan membawa narkoba jenis sabu dan rencananya terdakwa akan dijemput oleh SATUMAN (DPO) di Bandara Juanda Surabaya, selain itu SATUMAN (DPO) juga mengatakan bahwa imbalan yang akan diterima oleh terdakwa sesuai dengan yang dijanjikan akan diterima oleh terdakwa setelah terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada SATUMAN (DPO). Untuk biaya perjalanan selanjutnya SATUMAN (DPO) mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa NORLISA sebagai imbalan awal yaitu sebesar 300 RM atau senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lewat jasa pengiriman uang Money Changer yang kemudian terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat Lion Air keberangkatan dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya, sehingga sisa imbalan yang dijanjikan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan terdakwa terima dari SATUMAN (DPO) setelah barang berupa narkoba jenis sabu yang dibawanya telah diterima oleh SATUMAN (DPO).
- Bahwa selanjutnya malam sebelum keberangkatan terdakwa NORLISA menerima 2 (dua) bungkus balon karet berbentuk lonjong berwarna kuning dan merah muda yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 yaitu pagi hari sebelum terdakwa NORLISA berangkat, 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning yang berisi narkoba jenis sabu terdakwa sembunyikan dengan cara dimasukkan kepada lubang vagina terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda terdakwa sembunyikan dengan cara dimasukkan kedalam lubang dubur terdakwa sedemikian rupa sehingga tidak terlalu mengganggu aktifitas terdakwa selama dalam perjalanan ke Indonesia,

Halaman 5 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesampainya di Bandara Juanda Surabaya – Indonesia perbuatan terdakwa NORLISA dapat ketahui oleh petugas BNNP Jawa Timur dan petugas Bea Cukai Bandara Juanda Surabaya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan, dan dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus balon naret warna kuning berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 58,80 (lima puluh delapan koma delapan puluh) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor seberat 5 (lima) gram dan sisa barang bukti lebih kurang 53,80 (lima puluh tiga koma delapan puluh) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.
  - 1 (satu) bungkus balon naret warna kuning berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 59,90 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor seberat 5 (lima) gram dan sisa barang bukti lebih kurang 54,90 (lima puluh empat koma sembilan puluh) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7331/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., dkk. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 8195/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 8196/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

A T A U Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa NORLISA pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 09.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Terminal II Kedatangan Internasional bandara Juanda Surabaya Kecamatan

Halaman 6 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika adanya informasi tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh salah satu penumpang pesawat Lion Air dengan Nomor Penerbangan JT0168X berangkat dari Bandara Kuala Lumpur Malaysia tujuan Bandara Juanda Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 yang mendarat sekira pukul 09.00 wib di Bandara Juanda Surabaya, selanjutnya saksi RISDIANTO (anggota BNNP Jawa Timur) beserta tim dari BNNP Jawa Timur dan saksi PANDHU YUDHA SATRIA serta saksi KATARINA CHOIRUNIL WASILA (keduanya anggota Bea Cukai Juanda) beserta Tim Bea Cukai Bandara Juanda yang saat itu sedang melaksanakan tugas di Bandara Juanda melihat terdakwa NORLISA sebagai salah satu penumpang yang berjalan kaki di Terminal Kedatangan International Bandara Juanda namun dari cara berjalan kakinya terlihat mencurigakan, hingga akhirnya saat terdakwa NORLISA melakukan cek dokumen kedatangan dan dari gerak geriknya terlihat jelas dan saat itu terdakwa NORLISA nampak gugup sehingga menimbulkan kerurigaan pada Petugas BNNP Jawa Timur dan Petugas Bea Cukai Bandara Juanda.
- Bahwa atas dasar kecurigaan tersebut selanjutnya terhadap terdakwa NORLISA langsung dilakukan pemeriksaan mendalam baik secara dokumen maupun secara fisik. Oleh karena terdakwa NORLISA adalah seorang perempuan sehingga pemeriksaan secara fisik terhadap terdakwa NORLISA dilakukan oleh saksi KATARINA CHOIRUNIL WASILA yang merupakan petugas perempuan dari Bea Cukai Bandara Juanda dengan cara membuka celana dalam terdakwa NORLISA kemudian terdakwa NORLISA berdiri sambil membuka kedua kakinya hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning yang berisi kristal putih berhasil keluar dari dalam Lubang vagina/kemaluan terdakwa NORLISA yang kemudian diketahui adalah narkoba jenis sabu dengan berat kotor 58,80 (lima puluh delapan koma delapan puluh) gram.

Halaman 7 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



Selanjutnya terdakwa NORLISA juga disuruh duduk jongkok hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda berisi kristal putih juga berhasil keluar dari dalam lubang dubur terdakwa yang juga diketahui sebagai narkoba jenis sabu dengan berat kotor 59,90 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh) gram, dan saat barang bukti tersebut ditunjukkan kepada terdakwa NORLISA diakui kepemilikannya oleh terdakwa NORLISA yang terdakwa masukkan kedalam lubang vagina dan lubang dubur terdakwa dan dibawa dari Malaysia ke Indonesia, sehingga terhadap terdakwa NORLISA langsung dilakukan penangkapan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa NORLISA melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya sebelum terdakwa berangkat dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya, terdakwa bertemu dengan SAMSUL alias KACONG (DPO) di Klub Malam di Kuala Lumpur Malaysia dan saat itu terdakwa NORLISA ditawarkan pekerjaan untuk mengantar barang narkoba jenis sabu dari Malaysia kepada penerimanya yang ada di Indonesia yaitu SATUMAN (DPO) dengan perjanjian apabila terdakwa NORLISA berhasil maka akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa NORLISA menyetujui dan menyanggupinya.
- Bahwa kemudian terdakwa ditelepon oleh SATUMAN (DPO) dengan inti pembicaraan tentang pembahasan perjalanan terdakwa NORLISA ke Indonesia dengan membawa narkoba jenis sabu dan rencananya terdakwa akan dijemput oleh SATUMAN (DPO) di Bandara Juanda Surabaya, selain itu SATUMAN (DPO) juga mengatakan bahwa imbalan yang akan diterima oleh terdakwa sesuai dengan yang dijanjikan akan diterima oleh terdakwa setelah terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada SATUMAN (DPO). Untuk biaya perjalanan selanjutnya SATUMAN (DPO) mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa NORLISA sebagai imbalan awal yaitu sebesar 300 RM atau senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lewat jasa pengiriman uang Money Changer yang kemudian terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat Lion Air keberangkatan dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya, sehingga sisa imbalan yang dijanjikan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan terdakwa terima dari SATUMAN (DPO) setelah barang berupa narkoba jenis sabu yang dibawanya telah diterima oleh SATUMAN (DPO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya malam sebelum keberangkatan terdakwa NORLISA menerima 2 (dua) bungkus balon karet berbentuk lonjong berwarna kuning dan merah muda yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 yaitu pagi hari sebelum terdakwa NORLISA berangkat, 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning yang berisi narkoba jenis sabu terdakwa sembunyikan dengan cara dimasukkan kepada lubang vagina terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda terdakwa sembunyikan dengan cara dimasukkan kedalam lubang dubur terdakwa sedemikian rupa sehingga tidak terlalu mengganggu aktifitas terdakwa selama dalam perjalanan ke Indonesia, namun sesampainya di Bandara Juanda Surabaya – Indonesia perbuatan terdakwa NORLISA dapat diketahui oleh petugas BNNP Jawa Timur dan petugas Bea Cukai Bandara Juanda Surabaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan, dan dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 58,80 (lima puluh delapan koma delapan puluh) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor seberat 5 (lima) gram dan sisa barang bukti lebih kurang 53,80 (lima puluh tiga koma delapan puluh) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.
  - 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 59,90 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor seberat 5 (lima) gram dan sisa barang bukti lebih kurang 54,90 (lima puluh empat koma sembilan puluh) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7331/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., dkk. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 8195/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8196/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

A T A U Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa NORLISA pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 09.15 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Terminal II Kedatangan Internasional bandara Juanda Surabaya Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika adanya informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh salah satu penumpang pesawat Lion Air dengan Nomor Penerbangan JT0168X berangkat dari Bandara Kuala Lumpur Malaysia tujuan Bandara Juanda Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 yang mendarat sekira pukul 09.00 wib di Bandara Juanda Surabaya, selanjutnya saksi RISDIANTO (anggota BNNP Jawa Timur) beserta tim dari BNNP Jawa Timur dan saksi PANDHU YUDHA SATRIA serta saksi KATARINA CHOIRUNIL WASILA (keduanya anggota Bea Cukai Juanda) beserta Tim Bea Cukai Bandara Juanda yang saat itu sedang melaksanakan tugas di Bandara Juanda melihat terdakwa NORLISA sebagai salah satu penumpang yang berjalan kaki di Terminal Kedatangan International Bandara Juanda namun dari cara berjalan kakinya terlihat mencurigakan, hingga akhirnya saat terdakwa NORLISA melakukan cek dokumen kedatangan dan dari gerak geriknya terlihat jelas dan saat itu terdakwa NORLISA nampak gugup sehingga menimbulkan kerurigaan pada Petugas BNNP Jawa Timur dan Petugas Bea Cukai Bandara Juanda.
- Bahwa atas dasar kecurigaan tersebut selanjutnya terhadap terdakwa NORLISA langsung dilakukan pemeriksaan mendalam baik secara dokumen maupun secara fisik. Oleh karena terdakwa NORLISA adalah seorang perempuan sehingga pemeriksaan secara fisik terhadap terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



NORLISA dilakukan oleh saksi KATARINA CHOIRUNIL WASILA yang merupakan petugas perempuan dari Bea Cukai Bandara Juanda dengan cara membuka celana dalam terdakwa NORLISA kemudian terdakwa NORLISA berdiri sambil membuka kedua kakinya hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning yang berisi kristal putih berhasil keluar dari dalam Lubang vagina/kemaluan terdakwa NORLISA yang kemudian diketahui adalah narkotika jenis sabu dengan berat kotor 58,80 (lima puluh delapan koma delapan puluh) gram. Selanjutnya terdakwa NORLISA juga disuruh duduk jongkok hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda berisi kristal putih juga berhasil keluar dari dalam lubang dubur terdakwa yang juga diketahui sebagai narkotika jenis sabu dengan berat kotor 59,90 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh) gram, dan saat barang bukti tersebut ditunjukkan kepada terdakwa NORLISA diakui kepemilikannya oleh terdakwa NORLISA yang terdakwa masukkan kedalam lubang vagina dan lubang dubur terdakwa dan dibawa dari Malaysia ke Indonesia, sehingga terhadap terdakwa NORLISA langsung dilakukan penangkapan dan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa NORLISA melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya sebelum terdakwa berangkat dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya, terdakwa bertemu dengan SAMSUL alias KACONG (DPO) di Klub Malam di Kuala Lumpur Malaysia dan saat itu terdakwa NORLISA ditawarkan pekerjaan untuk mengantar barang narkotika jenis sabu dari Malaysia kepada penerimanya yang ada di Indonesia yaitu SATUMAN (DPO) dengan perjanjian apabila terdakwa NORLISA berhasil maka akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terdakwa NORLISA menyetujui dan menyanggupinya.
- Bahwa kemudian terdakwa ditelepon oleh SATUMAN (DPO) dengan inti pembicaraan tentang pembahasan perjalanan terdakwa NORLISA ke Indonesia dengan membawa narkotika jenis sabu dan rencananya terdakwa akan dijemput oleh SATUMAN (DPO) di Bandara Juanda Surabaya, selain itu SATUMAN (DPO) juga mengatakan bahwa imbalan yang akan diterima oleh terdakwa sesuai dengan yang dijanjikan akan diterima oleh terdakwa setelah terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada SATUMAN (DPO). Untuk biaya perjalanan selanjutnya SATUMAN (DPO) mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORLISA sebagai imbalan awal yaitu sebesar 300 RM atau senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lewat jasa pengiriman uang Money Changer yang kemudian terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat Lion Air keberangkatan dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya, sehingga sisa imbalan yang dijanjikan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan terdakwa terima dari SATUMAN (DPO) setelah barang berupa narkoba jenis sabu yang dibawanya telah diterima oleh SATUMAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya malam sebelum keberangkatan terdakwa NORLISA menerima 2 (dua) bungkus balon karet berbentuk lonjong berwarna kuning dan merah muda yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 yaitu pagi hari sebelum terdakwa NORLISA berangkat, 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning yang berisi narkoba jenis sabu terdakwa sembunyikan dengan cara dimasukkan kepada lubang vagina terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda terdakwa sembunyikan dengan cara dimasukkan kedalam lubang dubur terdakwa sedemikian rupa sehingga tidak terlalu mengganggu aktifitas terdakwa selama dalam perjalanan ke Indonesia, namun sesampainya di Bandara Juanda Surabaya – Indonesia perbuatan terdakwa NORLISA dapat diketahui oleh petugas BNNP Jawa Timur dan petugas Bea Cukai Bandara Juanda Surabaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan, dan dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 58,80 (lima puluh delapan koma delapan puluh) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor seberat 5 (lima) gram dan sisa barang bukti lebih kurang 53,80 (lima puluh tiga koma delapan puluh) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.
  - 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto lebih kurang 59,90 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor seberat 5 (lima) gram dan sisa barang bukti lebih kurang 54,90 (lima puluh empat koma sembilan puluh) gram untuk kepentingan pembuktian perkara.

Halaman 12 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7331/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., dkk. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 8195/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 8196/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISDIANTORO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 09.15 wib di Terminal II Kedatangan International Bandara Juanda Surabaya di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah diamankan seorang Perempuan bernama NORLISA karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa NORLISA sebagai Penumpang Pesawat Lion Air Nomor Fligth JT0168X tanggal 10 agustus 2017 dari Kuala Lumpur Malaysia yang mendarat di Bandara Juanda Surabaya;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Petugas BNNP Jatim bersama Petugas Bea Cukai Juanda yang saat itu bertugas di Bandara Juanda telah mendapatkan informasi adanya serangkaian peredaran Gelap Narkotika Jenis sabu yang dimasukkan dari Malaysia ke Indonesia dengan cara dibawa oleh salah satu penumpang Pesawat Lion Air Lion Nomor Fligth JT0168X, selanjutnya dilaksanakan pemantauan hingga akhirnya didapatkan salah satu penumpang seorang perempuan yang saat itu baru saja mendarat di Bandara Juanda sedang berjalan kaki memasuki Ruang Terminal II Kedatangan International di Bandara Juanda yang dari cara

Halaman 13 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



berjalan kaki seorang perempuan tersebut terlihat gelagat mencurigakan seperti ada sesuatu barang yang disembunyikan didalam tubuhnya hingga akhirnya seorang perempuan tersebut menuju ke ruangan untuk dilakukan Pengecekan Surat Dokumen kedatangan, setelah dilakukan Cek Dokumen kedatangan tersebut akhirnya dapat dipastikan seorang perempuan tersebut dari identitas Pasportnya bernama NORLISA dan pada saat itu seorang perempuan bernama NORLISA tersebut terlihat gugup seperti ada sesuatu yang di sembunyikan, hingga akhirnya saksi sebagai Petugas BNNP Jatim yang saat itu bertugas Interdiksi di Bandara Juanda mengamankan seorang Perempuan bernama NORLISA tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap NORLISA oleh petugas perempuan dari Bea Cukai yang akhirnya diketahui bahwa NORLISA tersebut telah menyembunyikan 1 (satu) bungkus Karet Balon warna kuning berbentuk lonjong berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu yang di simpan dan disembunyikan di dalam Lubang Vaginanya dan untuk 1 (satu) bungkus Karet Balon warna merah muda berbentuk lonjong, berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu disimpan dan disembunyikan di dalam Lubang Duburnya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap NORLISA dilakukan dengan cara yang cukup sederhana yaitu NORLISA disuruh membuka Celana dalamnya kemudian berdiri sambil membuka kakinya hingga akhirnya 1 (satu) bungkus balon karet berbentuk lonjong warna kuning berisi narkotika sabu tersebut berhasil keluar dari lubang Vaginanya dan selanjutnya NORLISA disuruh duduk jongkok dan mengejan seperti buang air besar hingga akhirnya 1 (satu) bungkus balon karet berbentuk lonjong warna merah muda berisi narkotika sabu tersebut juga berhasil keluar dari lubang duburnya;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat tanyakan tentang 2 (dua) bungkus narkotika sabu tersebut kepada NORLISA dan oleh NORLISA dibenarkan bahwa bungkus isi narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya dia bawa dari Malaysia dan rencananya akan diserahkan kepada penerimanya di Bandara Juanda.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus karet balon warna kuning berbentuk lonjong berisi kristal putih diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58.80 (lima puluh delapan koma delapan puluh) gram yang terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam lubang vagina terdakwa dan 1 (satu) bungkus karet balon warna merah muda berbentuk lonjong berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 59.90



(lima puluh sembilan koma sembilan puluh) gram yang terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam lubang duburnya.

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu pada saat itu dari juga berhasil diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna Biru dengan Nomor panggil 011-37021592 dan 081615495902 yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba, 1 (satu) Lembar Pasport atas nama NORLISA dengan Nomor A 9249442, 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air Nomor Fligh JT0168X tanggal 10 agustus 2017 atas nama NORLISA dan 1 (satu) lembar Tiket / Kode Boking Nomor WGBBBY atas nama NORLISA.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tidak sedang dalam pengobatan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. PANDHU YUDHA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 09.15 wib di Terminal II Kedatangan International Bandara Juanda Surabaya di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah diamankan seorang perempuan bernama NORLISA sebagai penumpang pesawat Lion Air Nomor Fligh JT0168X tanggal 10 agustus 2017 dari Kuala Lumpur Malaysia yang mendarat di Bandara Juanda Surabaya karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi selaku Petugas Bea Cukai Juanda yang saat itu bertugas di Bandara Juanda telah mendapatkan informasi adanya serangkaian peredaran Gelap Narkoba Jenis Shabu yang dimasukkan dari Malaysia ke Indonesia dengan cara dibawa oleh salah satu penumpang Pesawat Lion Air Lion Nomor Fligh JT0168X, selanjutnya dilaksanakan pemantauan hingga akhirnya didapatkan salah satu penumpang yaitu seorang perempuan yang saat itu baru saja mendarat di Bandara Juanda sedang berjalan kaki memasuki Ruang Terminal II Kedatangan International di Bandara Juanda yang dari cara berjalan kaki seorang perempuan tersebut terlihat gelagat mencurigakan seperti ada sesuatu barang yang disembunyikan didalam tubuhnya hingga akhirnya seorang perempuan



tersebut menuju ke ruangan untuk dilakukan pengecekan surat dokumen kedatangan, setelah dilakukan cek dokumen kedatangan tersebut akhirnya dapat dipastikan seorang perempuan tersebut dari identitas paspornya bernama NORLISA dan pada saat itu seorang perempuan bernama NORLISA tersebut terlihat gugup seperti ada sesuatu yang di sembunyikan, hingga akhirnya seorang Perempuan bernama NORLISA tersebut diamankan;

- Bahwa selanjutnya atas diri NORLISA dilakukan pemeriksaan saat itu oleh salah satu petugas perempuan dari Bea Cukai yang akhirnya diketahui bahwa NORLISA tersebut telah menyembunyikan 1 (satu) bungkus karet balon warna kuning berbentuk lonjong berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu disimpan dan disembunyikan di dalam lubang vaginanya dan untuk 1 (satu) bungkus karet balon warna merah muda berbentuk lonjong berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu disimpan dan disembunyikan di dalam lubang duburnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan oleh petugas perempuan dari Bea Cukai Juanda yang melakukan pemeriksaan terhadap NORLISA dilakukan dengan cara dan pada saat itu telah dilakukan pemeriksaan dengan cara yang cukup sederhana yaitu Sdr. NORLISA disuruh membuka Celana dalamnya kemudian berdiri sambil membuka kakinya hingga akhirnya 1 (satu) bungkus balon karet berbentuk lonjong warna kuning berisi Narkotika Shabu tersebut berhasil keluar dari lubang Vaginanya dan selanjutnya ia disuruh duduk jongkok dan mengejan seperti buang air besar hingga akhirnya 1 (satu) bungkus balon karet berbentuk lonjong warna merah muda berisi Narkotika Shabu tersebut juga berhasil keluar dari lubang Duburnya;
- Bahwa pada saat ditanyakan tentang kepemilikan 2 (dua) bungkus narkotika sabun yang dikemas dalam balon karet warna kuning dan merah muda tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa NORLISA yang dibawanya mulai dari Malaysia dan rencananya narkotika sabu tersebut akan diserahkan kepada penerimanya di Bandara Juanda;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan diketahui berat kotor 1 (satu) bungkus karet balon warna kuning berbentuk lonjong berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 58.80 (lima puluh delapan koma delapan puluh) gram yang terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam lubang vagina terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus karet balon warna merah muda berbentuk lonjong berisi kristal putih diduga



narkotika jenis sabu dengan berat brutto 59.90 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh) gram terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam lubang duburnya;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang dikemas dalam baloon karet warna kuning dan merah muda, didapatkan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna Biru dengan Nomor panggil 011-37021592 dan 081615495902 yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut, 1 (satu) lembar pasport atas nama NORLISA dengan nomor A 9249442, 1 (satu) lembar barding pass pesawat Lion Air nomor Fligh JT0168X tanggal 10 agustus 2017 atas nama NORLISA dan 1 (satu) lembar tiket /kode booking nomor WGBBBY atas nama NORLISA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. KATARINA CHOIRUL WASILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 09.15 wib di Terminal II Kedatangan International Bandara Juanda Surabaya di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah diamankan seorang Perempuan bernama NORLISA karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pada saat ini bekerja sebagai Petugas Bea Cukai Bandara Juanda yang saat itu bersama Petugas BNNP Jatim, sedang melaksanakan tugas Pengamanan di Bandara Juanda hingga akhirnya berhasil diamankan seorang perempuan bernama NORLISA yang merupakan penumpang pesawat Lion Air nomor Fligh JT0168X tanggal 10 agustus 2017 dari Kuala Lumpur Malaysia yang mendarat di Bandara Juanda Surabaya dan dari Identitas Pasport yang berhasil diamankan akhirnya diketahui bernama NORLISA lahir Kuala Lumpur 12 Juni 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di No.16A Jalan 50A Selayang Baru 68100 Batu Caves Selangor - Malaysia dan saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain dengannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa NORLISA diamankan oleh petugas bea dan cukai maupun petugas BNNP Jawa Timur terdakwa NORLISA didapatkan membawa 2 (dua) bungkus karet balon berbentuk lonjong yang masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibawanya dari Malaysia ke Indonesia namun berhasil diamankan di Bandara Juanda;

- Bahwa Terdakwa NORLISA membawa 2 (dua) bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia dengan cara untuk 1 (satu) bungkus karet balon warna kuning berbentuk lonjong berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang disimpan dan disembunyikan di dalam lubang vaginanya dan untuk 1 (satu) bungkus karet balon warna merah muda berbentuk lonjong berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu disimpan dan disembunyikan di dalam lubang duburnya.
- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) bungkus balon karet yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dalam karet balon warna kuning dan merah muda didapatkan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP HP SAMSUNG warna Biru dengan Nomor panggil 011-37021592 dan 081615495902 yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut, 1 (satu) Lembar Pasport atas nama NORLISA dengan Nomor A 9249442, 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air Nomor Fligth JT0168X tanggal 10 agustus 2017 atas nama NORLISA dan 1 (satu) lembar tiket/kode Boking Nomor WGBBBY atas nama NORLISA;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa NORLISA dan saat dilakukan penimbangan diketahui berat kotor/brutto masing masing adalah untuk 1 (satu) bungkus Karet Balon warna kuning berbentuk lonjong berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 58.80 (lima puluh delapan koma delapan puluh) gram yang disimpan dan disembunyikan di dalam lubang vagina terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) bungkus karet balon warna merah muda berbentuk lonjong berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 59.90 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh) gram yang disimpan dan disembunyikan di dalam lubang duburnya;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi sendiri yang melakukannya yaitu dengan cara terdakwa disuruh duduk jongkok hingga bungkus karet balon warna kuning keluar dari lubang vagina terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh untuk mengejan seperti orang buang air hingga keluar bungkus karet balon warna merah muda dari lubang dubur terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun menguasai narkoba jenis sabu yang dibawanya dari Malaysia menuju Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea Cukai Bandara Juanda bersama Petugas BNNP Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 09.15 wib di Terminal II Kedatangan International Bandara Juanda Surabaya di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu terdakwa baru saja turun dari pesawat setelah dari Kuala Lumpur Malaysia dan turun di Bandara Juanda Surabaya, setelah terdakwa berjalan di Terminal II kedatangan International Juanda tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang selanjutnya terdakwa tahu adalah Petugas Bea Cukai Bandara Juanda bersama Petugas BNNP Jawa Timur. Dan setelah terdakwa diamankan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan secara fisik karena diduga telah membawa barang yang mencurigakan yaitu narkoba jenis sabu yang sampai akhirnya dihadapan petugas terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa terdakwa telah memiliki dan membawa narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam lubang vaginanya dan juga di dalam duburnya;
- Bahwa dihadapan petugas pada saat itu terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa narkoba jenis sabu yang ada di dalam lubang vagina dan dalam duburnya tersebut dikemas dan dibungkus dengan balon karet berbentuk lonjong dimana untuk 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisi narkoba jenis sabu yang saat itu telah disembunyikan di dalam lubang vaginanya dan 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda berisi narkoba jenis sabu saat itu telah di sembunyikan di dalam lubang duburnya;
- Bahwa atas permintaan petugas, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisi narkoba jenis sabu yang saat itu disembunyikan di dalam lubang vagina terdakwa serta 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda berisi narkoba jenis sabu yang saat itu terdakwa sembunyikan di dalam lubang duburnya dengan cara untuk yang di lubang vagina berhasil terdakwa tarik dengan tangan kirinya dan untuk yang di lubang dubur dengan cara terdakwa mengejan (ngeden) seperti buang air besar hingga keluar bungkus balon karet warna merah muda, selanjutnya 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diamankan oleh petugas kemudian

Halaman 19 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa diamankan di Kantor BNNP Jawa Timur;

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus karet balon warna kuning dan merah muda berbentuk lonjong masing-masing berisi kristal putih berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa bawa dari Malaysia dengan tujuan Indonesia, selain itu didapatkan pula barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna Biru muda milik terdakwa dimana HP tersebut adalah HP yang telah terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan peredaran narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) Lembar Pasport atas namanya NORLISA dengan Nomor A 9249442, 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air Nomor Fligth JT0168X tanggal 10 agustus 2017 atas nama NORLISA dan 1 (satu) lembar tiket/kode booking Nomor WGBBBY atas nama NORLISA;
- Bahwa orang yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Malaysia kepada penerimanya di Indonesia tersebut bernama SAMSUL alias KACONG serta sebagai orang penerima narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa adalah bernama SATUMAN;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang bernama SAMSUL alias KACONG dan SATUMAN sebagai teman terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, untuk SAMSUL alias KACONG tersebut tinggal di Shah Alam Kuala Lumpur Malaysia sedangkan SATUMAN tinggal di Sukobanah Sampang Madura;
- Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa berangkat dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya, terdakwa bertemu dengan SAMSUL alias KACONG di Klub Malam Kuala Lumpur Malaysia dan saat itu terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengantar barang narkoba jenis sabu dari Malaysia kepada penerimanya di Indonesia yaitu kepada seorang laki-laki yang sudah terdakwa kenal bernama SATUMAN, pada saat itu terdakwa mau dengan perjanjian diberi upah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah barang yang terdakwa antar diterima oleh penerimanya (SATUMAN) beberapa saat setelah itu terdakwa menerima telepon dari SATUMAN dan membicarakan masalah tersebut sampai akhirnya SATUMAN kirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lewat jasa pengiriman uang Money Changer untuk membeli tiket keberangkatan terdakwa dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya dan akhirnya kiriman uang untuk beli Tiket sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa terima dan telah terdakwa gunakan untuk beli Tiket Lion Air yang terdakwa gunakan saat itu, sedangkan sisa upah yang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dijanjikan akan terdakwa terima dari

Halaman 20 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATUMAN setelah narkoba jenis sabu yang dibawa terdakwa diterima oleh SATUMAN;

- Bahwa Terdakwa janji bertemu dengan SATUMAN di Bandara Juanda Surabaya yang saat itu rencananya SATUMAN akan menjemput terdakwa di Bandara Juanda dengan nomor HP SATUMAN yang biasanya terdakwa hubungi tersebut adalah 085230266994;
- Bahwa benar Terdakwa pergi dari Malaysia ke Indonesia memang bertujuan untuk membawa dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Kuala Lumpur Malaysia kepada penerimanya di Indonesia dan maksud serta tujuan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan upah dan keuntungan dalam menjalankan pekerjaan tersebut sehingga uangnya bisa terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhannya bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membawa narkoba dari Malaysia dan memasukkannya ke Indonesia dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak manapun dan juga hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik kecil ukuran paket hemat (pahe) yang berisi sisa serbuk kristal Putih yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu 0,012 gram, 3 (tiga) plastik kecil ukuran paket hemat (pahe) bekas bungkus Narkoba jenis shabu-shabu bruto 1,401 gram, Seperangkat alat hisap masih terdapat sisa kristal warna Putih berat netto 0,001 gram, 1 (satu) sedotan plastik warna Putih yang mengkait pada tutup botol air mineral, 5 (lima) sedotan plastik warna Putih yang ujungnya dilancipkan, 6 (enam) sedotan plastik warna Putih, 2 (dua) pipa kaca (pipet), 1 (satu) buah korek api gas warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea Cukai Bandara Juanda bersama Petugas BNNP Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 09.15 wib di Terminal II Kedatangan International Bandara Juanda Surabaya di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu terdakwa baru saja turun dari pesawat setelah dari Kuala Lumpur Malaysia dan turun di Bandara Juanda Surabaya, setelah terdakwa berjalan di Terminal II kedatangan International Juanda tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang selanjutnya terdakwa tahu adalah Petugas Bea Cukai Bandara Juanda bersama Petugas BNNP Jawa

Halaman 21 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Dan setelah terdakwa diamankan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan secara fisik karena diduga telah membawa barang yang mencurigakan yaitu narkoba jenis sabu yang sampai akhirnya dihadapan petugas terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa terdakwa telah memiliki dan membawa narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam lubang vaginanya dan juga di dalam duburnya;

- Bahwa dihadapan petugas pada saat itu terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa narkoba jenis sabu yang ada di dalam lubang vagina dan dalam duburnya tersebut dikemas dan dibungkus dengan balon karet berbentuk lonjong dimana untuk 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisi narkoba jenis sabu yang saat itu telah disembunyikan di dalam lubang vaginanya dan 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda berisi narkoba jenis sabu saat itu telah di sembunyikan di dalam lubang duburnya;
- Bahwa atas permintaan petugas, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisi narkoba jenis sabu yang saat itu disembunyikan di dalam lubang vagina terdakwa serta 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda berisi narkoba jenis sabu yang saat itu terdakwa sembunyikan di dalam lubang duburnya dengan cara untuk yang di lubang vagina berhasil terdakwa tarik dengan tangan kirinya dan untuk yang di lubang dubur dengan cara terdakwa mengejan (ngeden) seperti buang air besar hingga keluar bungkus karet balon warna merah muda, selanjutnya 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diamankan oleh petugas kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa diamankan di Kantor BNNP Jawa Timur;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus karet balon warna kuning dan merah muda berbentuk lonjong masing-masing berisi kristal putih berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa bawa dari Malaysia dengan tujuan Indonesia, selain itu didapatkan pula barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna Biru muda milik terdakwa dimana HP tersebut adalah HP yang telah terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan peredaran narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) Lembar Pasport atas namanya NORLISA dengan Nomor A 9249442, 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air Nomor Fligth JT0168X tanggal 10 agustus 2017 atas nama NORLISA dan 1 (satu) lembar tiket/kode booking Nomor WGBBBY atas nama NORLISA;
- Bahwa orang yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Malaysia kepada penerimanya di Indonesia tersebut bernama

Halaman 22 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL alias KACONG serta sebagai orang penerima narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa adalah bernama SATUMAN;

- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang bernama SAMSUL alias KACONG dan SATUMAN sebagai teman terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, untuk SAMSUL alias KACONG tersebut tinggal di Shah Alam Kuala Lumpur Malaysia sedangkan SATUMAN tinggal di Sukobanah Sampang Madura;
- Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa berangkat dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya, terdakwa bertemu dengan SAMSUL alias KACONG di Klub Malam Kuala Lumpur Malaysia dan saat itu terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengantar barang narkoba jenis sabu dari Malaysia kepada penerimanya di Indonesia yaitu kepada seorang laki-laki yang sudah terdakwa kenal bernama SATUMAN, pada saat itu terdakwa mau dengan perjanjian diberi upah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah barang yang terdakwa antar diterima oleh penerimanya (SATUMAN) beberapa saat setelah itu terdakwa menerima telepon dari SATUMAN dan membicarakan masalah tersebut sampai akhirnya SATUMAN kirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lewat jasa pengiriman uang Money Changer untuk membeli tiket keberangkatan terdakwa dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya dan akhirnya kiriman uang untuk beli Tiket sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa terima dan telah terdakwa gunakan untuk beli Tiket Lion Air yang terdakwa gunakan saat itu, sedangkan sisa upah yang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dijanjikan akan terdakwa terima dari SATUMAN setelah narkoba jenis sabu yang dibawa terdakwa diterima oleh SATUMAN;
- Bahwa Terdakwa janji bertemu dengan SATUMAN di Bandara Juanda Surabaya yang saat itu rencananya SATUMAN akasn menjemput terdakwa di Bandara Juanda dengan nomor HP SATUMAN yang biasanya terdakwa hubungi tersebut adalah 085230266994;
- Bahwa benar Terdakwa pergi dari Malaysia ke Indonesia memang bertujuan untuk membawa dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Kuala Lumpur Malaysia kepada penerimanya di Indonesia dan maksud serta tujuan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan upah dan keuntungan dalam menjalankan pekerjaan tersebut sehingga uangnya bisa terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhannya bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membawa narkoba dari Malaysia dan memasukkannya ke Indonesia dan sebelumnya tidak pernah;

Halaman 23 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak manapun dan juga hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesinya;
- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7331/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., dkk. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 8195/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 8196/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi "Ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia". Selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan

Halaman 24 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dapat/mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa NORLISA yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan identitasnya dan ternyata identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam surat dakwaan. Ditinjau dan fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, dalam hal demikian, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini kami berpendapat telah dapat dibuktikan. Berdasarkan alat-alat bukti sah yang kami uraikan sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, dimana orang yang diajukan kedepan sidang ini sebagai terdakwa, ternyata NORLISA sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” menurut KBBI adalah tidak mempunyai segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, dan tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. Dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wederrchtelijk, yaitu diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsure ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Halaman 25 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan impor dalam pasal 1 angka 4 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor kedalam daerah Pabean. Pabean merupakan suatu instansi yang menguasai, memungut dan mengurus bea masuk dan bea keluar baik melalui darat, laut dan udara (vide kamus hukum Drs. Marwan, SH. Dan Jimmy P, SH.);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Bea Cukai Bandara Juanda bersama Petugas BNNP Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 09.15 wib di Terminal II Kedatangan International Bandara Juanda Surabaya di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa baru saja turun dari pesawat setelah dari Kuala Lumpur Malaysia dan turun di Bandara Juanda Surabaya, setelah terdakwa berjalan di Terminal II kedatangan International Juanda tiba-tiba

Halaman 26 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang selanjutnya terdakwa tahu adalah Petugas Bea Cukai Bandara Juanda bersama Petugas BNNP Jawa Timur. Dan setelah terdakwa diamankan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan secara fisik karena diduga telah membawa barang yang mencurigakan yaitu narkoba jenis sabu yang sampai akhirnya dihadapan petugas terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa terdakwa telah memiliki dan membawa narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dan sembunyikan di dalam lubang vaginanya dan juga di dalam duburnya;

Menimbang, bahwa dihadapan petugas pada saat itu terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa narkoba jenis sabu yang ada di dalam lubang vagina dan dalam duburnya tersebut dikemas dan dibungkus dengan balon karet berbentuk lonjong dimana untuk 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisi narkoba jenis sabu yang saat itu telah disembunyikan di dalam lubang vaginanya dan 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda berisi narkoba jenis sabu saat itu telah di sembunyikan di dalam lubang duburnya;

Menimbang, bahwa atas permintaan petugas, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus balon karet warna kuning berisi narkoba jenis sabu yang saat itu disembunyikan di dalam lubang vagina terdakwa serta 1 (satu) bungkus balon karet warna merah muda berisi narkoba jenis sabu yang saat itu terdakwa sembunyikan di dalam lubang duburnya dengan cara untuk yang di lubang vagina berhasil terdakwa tarik dengan tangan kirinya dan untuk yang di lubang dubur dengan cara terdakwa mengejan (ngeden) seperti buang air besar hingga keluar bungkus karet balon warna merah muda, selanjutnya 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut diamankan oleh petugas kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa diamankan di Kantor BNNP Jawa Timur;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus karet balon warna kuning dan merah muda berbentuk lonjong masing-masing berisi kristal putih berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa bawa dari Malaysia dengan tujuan Indonesia, selain itu didapatkan pula barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna Biru muda milik terdakwa dimana HP tersebut adalah HP yang telah terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan peredaran narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) Lembar Pasport atas namanya NORLISA dengan Nomor A 9249442, 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Lion Air Nomor Fligth JT0168X tanggal 10 agustus 2017 atas nama NORLISA dan 1 (satu) lembar tiket/kode booking Nomor WGBBBY atas nama NORLISA;

Halaman 27 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dari Malaysia kepada penerimanya di Indonesia tersebut bernama SAMSUL alias KACONG serta sebagai orang penerima narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa adalah bernama SATUMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal orang yang bernama SAMSUL alias KACONG dan SATUMAN sebagai teman terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, untuk SAMSUL alias KACONG tersebut tinggal di Shah Alam Kuala Lumpur Malaysia sedangkan SATUMAN tinggal di Sukobanah Sampang Madura;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum terdakwa berangkat dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya, terdakwa bertemu dengan SAMSUL alias KACONG di Klub Malam Kuala Lumpur Malaysia dan saat itu terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengantar barang narkotika jenis sabu dari Malaysia kepada penerimanya di Indonesia yaitu kepada seorang laki-laki yang sudah terdakwa kenal bernama SATUMAN, pada saat itu terdakwa mau dengan perjanjian diberi upah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah barang yang terdakwa antar diterima oleh penerimanya (SATUMAN) beberapa saat setelah itu terdakwa menerima telepon dari SATUMAN dan membicarakan masalah tersebut sampai akhirnya SATUMAN kirim uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lewat jasa pengiriman uang Money Changer untuk membeli tiket keberangkatan terdakwa dari Kuala Lumpur ke Juanda Surabaya dan akhirnya kiriman uang untuk beli Tiket sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa terima dan telah terdakwa gunakan untuk beli Tiket Lion Air yang terdakwa gunakan saat itu, sedangkan sisa upah yang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dijanjikan akan terdakwa terima dari SATUMAN setelah narkotika jenis sabu yang dibawa terdakwa diterima oleh SATUMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa janji bertemu dengan SATUMAN di Bandara Juanda Surabaya yang saat itu rencananya SATUMAN akasn menjemput terdakwa di Bandara Juanda dengan nomor HP SATUMAN yang biasanya terdakwa hubungi tersebut adalah 085230266994;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pergi dari Malaysia ke Indonesia memang bertujuan untuk membawa dan mengantarkan narkotika jenis sabu dari Kuala Lumpur Malaysia kepada penerimanya di Indonesia dan maksud serta tujuan terdakwa melakukan pekerjaan tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan upah dan keuntungan dalam menjalankan pekerjaan tersebut sehingga uangnya bisa terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhannya bersama keluarga;

Halaman 28 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali ini membawa narkotika dari Malaysia dan memasukkannya ke Indonesia dan sebelumnya tidak pernah; Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak manapun dan juga hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7331/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., dkk. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 8195/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8196/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil ukuran paket hemat (pahe) yang berisi sisa serbuk kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu 0,012 gram, 3 (tiga) plastik kecil ukuran paket hemat (pahe) bekas bungkus Narkotika jenis shabu-shabu bruto 1,401 gram, Seperangkat alat hisap masih terdapat sisa kristal warna Putih berat netto 0,001 gram, 1 (satu) sedotan plastik warna Putih yang mengkait pada tutup botol air mineral, 5 (lima) sedotan plastik warna Putih yang ujungnya dilancipkan, 6 (enam) sedotan plastik warna Putih, 2 (dua) pipa kaca (pipet), 1 (satu) buah korek api gas warna Merah, yang telah disita dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NORLISA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 15 (limabelas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil ukuran paket hemat (pahe) yang berisi sisa serbuk kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu 0,012 gram;
  - 3 (tiga) plastik kecil ukuran paket hemat (pahe) bekas bungkus Narkotika jenis shabu-shabu bruto 1,401 gram;
  - Seperangkat alat hisap masih terdapat sisa kristal warna Putih berat netto 0,001 gram;
  - 1 (satu) sedotan plastik warna Putih yang mengkait pada tutup botol air mineral;
  - 5 (lima) sedotan plastik warna Putih yang ujungnya dilancipkan;
  - 6 (enam) sedotan plastik warna Putih;
  - 2 (dua) pipa kaca (pipet);
  - 1 (satu) buah korek api gas warna Merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh AGUS HAMZAH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H. dan ISJUAEDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS WIDODO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh SUCI ANGGRAENI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H.

AGUS HAMZAH, S.H.,M.H.

ISJUAEDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H.,M.H.

Halaman 31 Putusan Nomor 3278/Pid.Sus/2017/PN Sby.